

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 288/2531

นาย ประเสริฐ แจ่ม ใจ ฯ
องค์การ ทอผ้า

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 575

ป.วิ.พ. มาตรา 55

พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 มาตรา 10

โจทก์ถูกกล่าวหาว่าทุจริต และปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต และถูกดำเนินคดีทั้งทางอาญาและทางแพ่ง จำเลยซึ่งเป็นนายจ้างจึงมีคำสั่งพักงานโจทก์ เพื่อรอฟังผลของคดีสำหรับคดีอาญา ศาลพิพากษายกฟ้องคดีถึงที่สุด ส่วนคดีแพ่งอยู่ในระหว่างพิจารณาของศาลฎีกาดังนี้ โจทก์จึงเป็นผู้สุจริตและไม่มีมลทินมัวหมอง การสอบสวนเป็นอันสิ้นสุดเพราะตามข้อบังคับฯ จำเลยไม่มีอำนาจพักงานเพื่อรอฟังผลในคดีแพ่ง โจทก์จึงมีสิทธิกลับเข้าทำงานดังเดิม มีสิทธิได้รับค่าจ้างในระหว่างพักงานมีสิทธิขอลาออก และมีสิทธิขอให้จำเลยพิจารณาการลาออก แต่ขณะที่พิพาทเป็นคดีนี้ โจทก์หาได้กลับเข้าทำงานไม่ และยังไม่ได้รับการอนุมัติให้ลาออก ก็กลับมาฟ้องเสียก่อนว่าโจทก์ได้กลับเข้าทำงานแล้ว และได้รับการอนุมัติให้ลาออกแล้ว มีสิทธิได้รับเงินต่าง ๆ ในระหว่างถูกพักงาน และเงินต่าง ๆ ที่จะได้หลังจากลาออกแล้ว ซึ่งเป็นการฟ้องก่อนสิทธิเกิดขึ้น ชั้นนี้โจทก์พึงดำเนินการตามสิทธิต่าง ๆ นั้นให้เรียบร้อยก่อน จึงจะมีอำนาจฟ้องคดีนี้

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยดำเนินคดีอาญาแก่โจทก์กับพวกและพนักงานโจทก์ในคดีดังกล่าว ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้อง จำเลยมีหน้าที่จะต้องรับโจทก์กลับเข้าทำงานและจ่ายค่าจ้างค่าสวัสดิการและเงินเพิ่มช่วยเหลือต่าง ๆ แต่โจทก์ไม่ประสงค์กลับเข้าทำงาน จึงได้ขอลาออกและขอรับเงินค่าจ้างและเงินอื่น ๆ ตามสิทธิ จำเลยไม่ชำระขอให้ศาลบังคับจำเลยชำระเงินจำนวน 920,565.56 บาทพร้อมดอกเบี้ย จำเลยให้การว่าโจทก์ถูกฟ้องเป็นคดีแพ่งซึ่งยังไม่ถึงที่สุดและอยู่ในระหว่างการสอบสวนทางวินัย โจทก์ยังไม่มีสิทธิลาออก การลาออกของโจทก์ยังไม่รับอนุมัติ และโจทก์ไม่มีสิทธิขอเรียกค่าจ้างระหว่างพนักงานศาลแรงงานกลางพิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า "ตามข้อบังคับฯ เอกสารหมาย จ.1 (ข้อบังคับองค์การทอผ้าว่าด้วยการพนักงาน พ.ศ. 2522) การพนักงานมีปรากฏอยู่ในหมวด 7 การลงโทษทางวินัย ข้อ 45 ซึ่งมีความว่า"เมื่อพนักงานผู้ใดถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกตั้งกรรมการสอบสวน หรือต้องหาว่ากระทำผิดอาญา เว้นแต่คดีความผิดที่เป็นลหุโทษหรือความผิดที่มีกำหนดชั้นลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาทถ้าผู้อำนวยการเห็นว่าจะให้คงอยู่ในหน้าที่จะเป็นการเสียหายแก่งานแล้ว จะสั่งให้ผู้นั้นพนักงานเพื่อรอฟังผลแห่งการพิจารณาหรือสอบสวนก็ได้ เว้นแต่เป็นพนักงานชั้นที่ขึ้นตรงต่อผู้อำนวยการ ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ"ตามข้อบังคับดังกล่าวข้างต้น การพนักงานจะมีได้แต่กรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนกรณีหนึ่ง กับกรณีต้องหาว่าทำผิดอาญาอีกกรณีหนึ่งเท่านั้น ส่วนการถูกฟ้องคดีแพ่งหาได้มีข้อกำหนดให้จำเลยสั่งพนักงานพนักงานผู้ถูกฟ้องไม่ อุทธรณ์โจทก์ข้อนี้ฟังขึ้น

ตามอุทธรณ์ข้อ 5 ที่โจทก์อ้างเอกสารที่ ก.ห.5300.1/5688 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2529 นั้นเมื่อตรวจพิเคราะห์ข้อความที่โจทก์อ้างอิงแล้ว เห็นว่า น่าจะ

หมายถึงเรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาการจ่ายเงินตามสิทธิต่าง ๆ และการขอกลับ
เข้าทำงานของพนักงานที่ถูกพักงานที่จำเลยแต่งตั้งขึ้นแล้วนำเสนอที่ประชุมสามัญ
ครั้งที่ 2งป.2530 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2529 เอกสารหมาย จ.2มากกว่า
(ซึ่งจำเลยได้อ้างมาอีกฉบับหนึ่งเช่นกันตามเอกสารหมาย ล.2)เพราะข้อความใน
บรรทัดที่โจทก์ระบุอ้างอิงนั้นตรงกับข้อความในเอกสารหมาย จ.2 ทุกประการ
ข้อความดังกล่าวนั้นมีปรากฏอยู่ในข้อ 3 ที่ว่า"...ส่วนพนักงานอีก 4 คนที่เกี่ยวข้อง
คือ นายสมบุญนายประเสริฐ นายไพโรจน์ และนางนุจรินทร์ นั้น ให้ส่งเรื่องให้
เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินคดีทางอาญา โดยไม่ลงโทษทางวินัยตามที่คณะกรรมการสอบสวน
จนได้พิจารณาเสนอมาก่อนแล้ว จึงเป็นการละสิทธิที่จะพิจารณาลงโทษพนักงาน
ดังกล่าวโดยมอบให้ศาลเป็นผู้พิจารณาซึ่งความผิดของพนักงานทั้ง 4 แทน ดังนั้น
เมื่อคดีถึงที่สุดแล้วและศาลมีคำสั่งพิพากษายกฟ้อง จึงถือได้ว่า พนักงานทั้ง 4 นั้น
เป็นผู้สุจริตและไม่มีมลทินมัวหมอง" อุทธรณ์โจทก์ที่ว่าโจทก์เป็นผู้สุจริตและไม่มี
มลทินมัวหมองจึงฟังขึ้นว่าโดยปกติโจทก์ก็ควรจะได้รับกลับเข้าทำงานและได้รับค่า
จ้างระหว่างถูกพักงานเช่นเดียวกับผู้ที่ถูกพักงานและถูกฟ้องเป็นคดีอาญาร่วมกัน
ตามอุทธรณ์ข้อ 2 ดังที่เอกสารหมาย จ.2 ข้อ 4 ระบุว่า "...เมื่อปรากฏตามคำ
พิพากษาว่าพนักงานทั้ง 4 ไม่มีความผิด อ.ท.ผ. จึงต้องออกคำสั่งให้พนักงานทั้ง 4
กลับเข้าทำงานใหม่โดยทำงานในตำแหน่งเดิมหรือเทียบเท่าตามข้อบังคับองค์การทอ
ผ้า ว่าด้วยการพนักงาน พ.ศ. 2523ข้อ 46" และตามเอกสารหมาย จ.2 ข้อ 5 ที่ว่า
"เมื่อ อ.ท.ผ.มีคำสั่งให้พนักงาน 4 คนกลับเข้าทำงานใหม่แล้ว จึงพิจารณาจ่ายเงิน
ตามสิทธิของพนักงานดังกล่าวคือ เงินเดือนในระหว่างถูกพักงาน..."ซึ่งต่อมาวันที่ 1
ธันวาคม 2529 จำเลยก็ได้มีคำสั่งให้นายสมบุญแก้ความครัญ และนายไพโรจน์ สุ
ทินันท์ กลับเข้าทำงานและรับค่าจ้างในระหว่างถูกพักงาน ดังปรากฏตามคำสั่ง
องค์การทอผ้าที่ 258/2529 เอกสารหมาย จ.7 แรก และให้นางนุจรินทร์ ทอง
สนิทกลับเข้าทำงานเช่นกันโดยให้จ่ายค่าจ้างครึ่งหนึ่ง ดังคำสั่งองค์การทอผ้าที่

257/2529 เอกสารหมาย จ.7 แผ่นที่ 2 แต่สำหรับกรณีของโจทก์นี้ เอกสารหมาย จ.2 ข้อ 6 ระบุว่า "...ส่วนนายประเสริฐซึ่งขอลาออกนั้น อ.ท.ผ. จะต้องออกคำสั่งให้ กลับเข้าทำงานใหม่ด้วยจึงมีคำสั่งอนุมัติให้ลาออกได้ แล้วจึงพิจารณาจ่ายเงินตามข้อ บังคับองค์การทอผ้าว่าด้วยการพนักงาน พ.ศ. 2523 ข้อ 47(1) ต่อไป"เอกสารหมาย จ.2 นี้ทำเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2529 แต่แล้วจำเลยก็หาได้มีคำสั่งให้โจทก์กลับ เข้าทำงานดังเช่น นายสมบุญแก้วความครัญ นายไพโรจน์ สุทธินันท์ และนางนุจรี นทร์ ทองสนิทไม่ กรรมการและเลขานุการกลับเสนอแนะต่อประธานกรรมการของ จำเลยให้พนักงานรอพักผลคดีแพ่งต่อไปอีกดังปรากฏตามเอกสารหมาย จ.2แผ่นที่ 4 ข้อ 3 ที่ว่า "สำหรับนายประเสริฐ แจ่มใจ ได้ขอลาออกโดยไม่กลับเข้าทำงานและคดี แพ่งยังไม่ถึงที่สุด ให้รอไว้ก่อน หากคดีแพ่งถึงที่สุด และไม่มีความผิดก็สั่งให้กลับเข้า ทำงานตั้งแต่วันสั่งพนักงานเช่นเดียวกับนายสมบุญ แก้วความครัญและนายไพโรจน์สุ ทธินันท์ แล้วให้ออกจากงานตามที่ขอลาตั้งแต่วันขอลาออกหากคดีแพ่งถึงที่สุด และ มีความผิดก็ไม่สั่งให้กลับเข้าทำงาน เพราะเลยกำหนดวันลาออกไปแล้ว คงให้ออก จากงานตามที่ขอลาในระหว่างพนักงานโดยไม่ได้รับเงินเดือนระหว่างพนักงานคงได้แต่ เงินบำเหน็จเช่นผู้ขอลาออกทั่วไป" ศาลฎีกาเห็นว่าข้อเสนอนั้นเห็นว่านั้นจำเลยจะ ปฏิบัติตามหาได้ไม่ ด้วยเป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับฯ เอกสารหมาย จ.1 ข้อ45 ตามที่ได้ วินิจฉัยไว้แล้วในอุทธรณ์ข้อ 1 และเป็นการฝ่าฝืนต่อคำสั่งพนักงานเอกสารหมาย ล.6 จำเลยชอบที่จะมีคำสั่งให้รับโจทก์กลับเข้าทำงานดูจะเดียวกับ นายสมบุญ แก้วความ ครัญ นายไพโรจน์สุทธินันท์ และนางนุจรีนทร์ ทองสนิท ส่วนการขอลาออกย่อมเป็น เรื่องที่จะพิจารณาในชั้นหลังอีกครั้งหนึ่งตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณา การจ่ายเงินตามสิทธิต่าง ๆ และการขอกลับเข้าทำงาน เอกสารหมาย จ.2 ข้อ 3 ข้อ 4 และข้อ 5

ที่โจทก์อุทธรณ์ตามข้อ 3 และข้อ 4 ว่า โจทก์ได้รับการอนุมัติให้ลาออกแล้วนั้น ศาลฎีกาเห็นว่าไม่เป็นเช่นนั้น เพราะโจทก์ยังไม่ได้กลับเข้าทำงานใหม่เป็นประการ

แรก และตามบันทึกข้อความที่ขอลาออก ผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการของจำเลย
เกษียณสั่งเพียงว่า"เสนอฝ่ายการพนักงาน ขอทราบรายละเอียดและขอให้แนบสำเนา
คำสั่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมาด้วย" และมีการเกษียณสั่งต่อไปอีกว่า"ผ. การพนักงาน
ดำเนินการ" ศาลฎีกาเห็นว่าคำสั่งตามที่กล่าวข้างต้นนั้นยังถือไม่ได้ว่าเป็นคำสั่งให้
โจทก์ลาออกได้เป็นประการที่สอง สำหรับคำสั่งของพลตรีประทวน กิตติรัตน์ ผู้
อำนวยการของจำเลยในขณะนั้นมีเพียงว่า "ด่วนมาก เสนอฝ่ายบัญชี ขอทราบผล
การคิดเงินของนายประเสริฐ แจ่มใจ ด่วนด้วยเพื่อรวบรวมเข้าที่ประชุมคณะ
กรรมการใน 29 ก.ค. 29" นั้น ศาลฎีกาเห็นว่า คำสั่งตามที่กล่าวข้างต้นเป็นเพียงขอ
ทราบข้อเท็จจริงบางประการเท่านั้นจะถือเป็นคำสั่งอนุมัติการลาออกหาได้ไม่ เมื่อ
กรณีเป็นดังนี้บันทึกข้อความที่โจทก์ยอมให้หักเงินค่าจ้างอันจะพึงได้รับในระหว่าง
พักงานตามเอกสารหมายเลข 3 ที่ทำขึ้นภายหลังจึงไม่มีผลในตัวเองที่จะถือว่าบันทึก
ข้อความขอลาออกตามเอกสารหมายเลข 5 ได้รับการอนุมัติแล้ว

กล่าวโดยสรุป ศาลฎีกาเห็นว่า โจทก์เป็นผู้สุจริตและไม่มีมลทินมัวหมอง การ
สอบสวนเป็นอันสิ้นสุดตามข้อบังคับฯ เอกสารหมายเลข 1 จำเลยไม่มีอำนาจพักงาน
เพื่อรอฟังผลในคดีแพ่ง โจทก์มีสิทธิกลับเข้าทำงานดังเดิมมีสิทธิได้รับค่าจ้างใน
ระหว่างพักงาน มีสิทธิขอลาออก มีสิทธิขอให้จำเลยพิจารณาการลาออก แต่ขณะที่
พิพาทกันเป็นคดีนี้โจทก์ยังหาได้กลับเข้าทำงานไม่และยังไม่ได้รับการอนุมัติให้ลา
ออก โจทก์กลับตัวมาฟ้องเสียก่อนว่าโจทก์ได้กลับเข้าทำงานแล้ว และได้รับอนุมัติ
ให้ลาออกแล้ว มีสิทธิได้รับเงินต่าง ๆ ในระหว่างถูกพักงานและเงินต่าง ๆ ที่จะได้
หลังจากลาออกแล้ว ซึ่งเป็นการฟ้องก่อนสิทธิเกิดขึ้น ชั้นนี้ โจทก์พึงดำเนินการตาม
สิทธิต่าง ๆ ตามที่กล่าวข้างต้นนั้นให้เรียบร้อยก่อน โจทก์จึงจะมีอำนาจฟ้องคดีนี้ ที่
ศาลแรงงานกลางพิพากษายกฟ้องโจทก์ตามประเด็นข้อแรกนั้น ศาลฎีกาเห็นพ้อง
ด้วยในผล"

พิพากษายืน

(จุนท์ จันทรวงศ์-มานิช เพียรสนอง-สินवल คงลาม)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>